رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٤٠٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١١هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - مستحقات عقدية - تكييف العقد - عقد جعالة - مناط استحقاق الجُعل.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة عنها - الثابت تعاقد المدعى عليهما مع المدعي لتحصيل المبالغ المستحقة لهما مقابل نسبة معينة من المبلغ المحصل - اعتبار العقد محل الدعوى عقد جعالة، وهو عقدٌ على عمل، لا يستحق العامل شيئاً إذا لم يُتم العمل ويُحقق نتيجته ولو بذل فيه جهداً - الثابت ترافع المدعي عن المدعى عليهما في قضية نزع ملكية، وقد صدر الحكم لصالحهما، إلا أنه لم يتم تنفيذه بصرف التعويضات المستحقة للمدعى عليهما؛ مما يتقرر معه عدم أوان مطالبة المدعي الماثلة - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها - فيما تقدمت به وكيلة المدعي من صحيفة دعوى لهذه المحكمة، تطلب فيها: إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٥٠٠/١٠/ق) لعام ١٤٣٣هـ المقامة من إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة ضد أمانة العاصمة المقدسة، والصادر فيها حكم الدائرة

الإدارية الأولى القاضي: بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما استقطع من مسجد (...) الواقع بحي الشربتلي. والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالحكم في القضية رقم (٢/١٩٧٥/س) لعام ١٤٣٧هـ القاضي في منطوقه: بتأييد حكم الدائرة الإدارية الأولى، بأن يدفعا أجرة المثل مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ومرفقاً صورة من العقد المبرم بين المدعي وإدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ قررت أنها وفقاً لما جاء في صحيفتها. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى: هل استكملت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات نزع ملكية عقار الوقف؟ فطلبوا الأجل لذلك. ثم أكدت الدائرة على طرفي الدعوى الإفادة عما سبق السؤال عنه، وأن الدائرة بصدد الفصل في الدعوى، فطلبوا مزيداً من الأجل. ثم قدم ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة مذكرة جاء فيها: أن الأمانة لم تستكمل إجراءات النزع، وأن المسجد لا يزال تقام فيه الصلوات الخمس ولم تقم الأمانة بإزالته، والتعويض لا يصرف حتى تتم الإزالة والنزع. ثم طلبت وكيلة المدعي أجلاً للرد. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم فيها.

الأسْبَاب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأتعاب المحاماة؛ فالدعوى وفقاً للتوصيف القضائي تعتبر من قبيل دعاوى العقود الإدارية، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في:... الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها". وتختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فإنه من المتعيّن على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها، والثابت أن المدعي ترافع في القضية رقم (١٠/٥٠٠/ق) لعام ١٤٣٣هـ المقامة من إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة ضد أمانة العاصمة المقدسة، والصادر فيها حكم الدائرة الإدارية الأولى القاضي: بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما استقطع من مسجد (...) الواقع بحي الشربتلي، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالحكم في القضية رقم (٢/١٩٧٥/س) لعام ١٤٣٧هـ القاضي في منطوقه: بتأييد حكم الدائرة الإدارية الأولى. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في فقرته (١٢) على أن: "يستحق الطرف الأول مقابل أتعابه عن تحصيل المبالغ التي يحصلها ويوردها

إلى صندوق الأوقاف نسبة (٢٪) من تلك المبالغ بعد تقديمه مطالبة بذلك حسب الإيضاح التالي: ١-مجموعة التعويضات تصرف أتعاب الطرف الأول عن كل تعويض يتم تحصيله وتوريده..."، فالعقد محل الدعوى عقد جعالة حسبما تكيفه الدائرة، وعقد الجعالة هو عقدٌ على عمل، فلا يستحق العامل شيئاً إذا لم يتم عمله وتتحقق نتيجته ولو بذل في ذلك جهداً، جاء في كشاف القناع: "ويستحق العامل الجعل بالرد؛ أي: بعمل ما جوعل عليه"، وجاء في الموسوعة الكويتية: "الوكالة بأجر (بجعل) حكمها حكم الإجارات، فيستحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل... وإن وكله في بيع، وقال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر، لم يستحق من الأجرة شيئاً حتى يسلمه إليه. فإن فات التسليم لم يستحق شيئاً لفوات الشرط"، ولما كان الثابت أن الأمانة لم تقم بصرف التعويض للمدعى عليهما؛ وعليه فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقامة قبل أوانها؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.